

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠

بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، المعدل
بالقرار رقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٩،

وعلى القرار رقم (١٢٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

نطاق سريان القرار

تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية الخاضعة
لأحكام الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة
٢٠١٢، ويشار إليه فيما يلي بكلمة (القانون).

المادة الثانية

رفع الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى العمالية

تُرفع الدعوى العمالية بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية
بموجب لائحة تقدّم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية المنشأ بموجب نص المادة (١٢٠) من
القانون.

المادة الثالثة

تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات

أ- للخصوم في الدعوى العمالية تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات خلال المواعيد المقررة في القانون، بما في ذلك:

- ١- حواظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحواظ.
 - ٢- مذكرات بالدفع وأوجه الدفاع.
 - ٣- طلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود.
 - ٤- طلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في سماع رأيهم الفني.
 - ٥- طلب الإنكار أو الإدعاء بالتزوير.
 - ٦- طلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.
 - ٧- طلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات أو وثائق.
 - ٨- طلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحزره من أشياء.
 - ٩- طلب استجواب الخصوم.
 - ١٠- طلب توجيه اليمين الحاسمة وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وصيغة اليمين.
 - ١١- طلب إجراء المعاينة.
- ب- للخصوم تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات بالوسائل المعتمدة في هذا الشأن بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة الرابعة

إعلان الخصوم في الدعوى العمالية

يعلن المدعي بموعد الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية عند رفع الدعوى، ويعلن المدعى عليه بموعد هذا الاجتماع وب نسخة من لائحة الدعوى فور تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية، كما يعلن من لم يحضر منهما الاجتماع الأخير المحدد لنظرها أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بالجلسة المحددة لها أمام المحكمة الكبرى المدنية.

وتسري في شأن الإعلان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١.

ويعتبر الإعلان بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.

المادة الخامسة

الأحكام الإلكترونية والنطق بها

يجوز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى. ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.

المادة السادسة

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: ٩ شعبان ١٤٤١هـ

الموافق: ٢ أبريل ٢٠٢٠م